“7·27”

2019年7月27日11时40分许，位于狮山镇大圃社会管理处颜峰村委会人和新村十三巷的叶骥文自建房工地，发生一起高处坠落事故，一名搬运水泥工人肖金花在工作中，因提升机的控制电缆突然被拉断，提升机失控，肖金花不慎坠落地面，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“7·27”狮山大圃高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住房城乡建设和水利局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“7·27”狮山大圃高处坠落事故。

（二）事故发生时间:2019年7月27日11时40分许。

（三）事故发生地点:狮山镇大圃社会管理处颜峰村委会人和新村十三巷的叶骥文自建房工地。

（四）事故单位（个人）：马巨华、叶骥文。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

调查组认定，“7·27”狮山大圃高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.马巨华，男，汉族，1962年8月10日出生，住址：广东省佛山市南海区大沥镇颜峰泗和村农机二巷3号。

2.叶骥文，男，汉族，1950年11月2日出生，住址：广东省佛山市南海区大沥镇颜峰人和村中正坊二巷9号。

（二）死者的基本情况

死者肖金花，女，汉族，1968年10月6日出生，住址：湖南省衡阳县岣山乡万山村八字组。

（三）其他情况

叶骥文是狮山镇大圃社会管理处颜峰村委会人和新村十三巷事发自建房屋主，2018年11月份，叶骥文与马巨华签定《建房工程承包协议书》，约定将事发房屋建设工程发包给马巨华进行施工，叶骥文未向政府部门进行报建审批等相关手续。2019年1月份，马巨华开始施工。马巨华未取得相关建筑业企业施工资质，肖启国、肖金花是该事发工地的工人，二人是夫妻。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 7 月 27 日早上，肖启国、肖金花夫妻两人在狮山镇大圃社会管理处颜峰村委会人和新村十三巷叶骥文自建房工地进行搬运水泥作业。当天上午 11 时 40 分许，肖启国操作提升机的遥控器与肖金花乘坐提升机准备去地面搬运水泥，当提升机下降到 2 楼时，因遥控器的电缆线卡在三楼的排栅上，从而被扯断，导致提升机失控向上升，肖金花受惊想向 3 楼平台上跳跃，不慎失足坠落地面。现场工人发现后立即驱车将肖金花送往大沥医院进行抢救，当天下午 17 时 01 分肖金花抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

提升机不符合行业标准规范，没有防坠落装置、紧急停止控制措施；肖启国、肖金花违反行业规定，乘坐提升机进行搬运水泥作业。

（三）事故间接原因

1.马巨华在没有相应施工资质的情况下承接叶骥文发包的房屋建设工程，未设置明显的安全警示标志，未能有效制止施工人员乘坐提升机，安全管理不到位。

2.叶骥文未向政府相关部门进行报建审批等相关手续，对马巨华施工资质审核不严，将房屋建设工程发包给无相应施工资质的马巨华施工，对施工现场未进行有效监管。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山公安、安监、住建等部门到场处理，

对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇组织马巨华、叶骥文、死者肖金花家属进行赔偿事宜协商，目前已向死者家属支付部分赔偿款项。

五、有关人员存在的问题及相关部门、单位履职情况

（一）有关人员存在的问题

1.马巨华在没有相应施工资质的情况下承接叶骥文发包的房屋建设工程，未设置明显的安全警示标志，未能有效制止施工人员乘坐提升机，安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第11.0.3条之规定。

2.叶骥文未向政府相关部门进行报建审批等相关手续，对马巨华施工资质审核不严，将房屋建设工程发包给无相应

施工资质的马巨华施工，对施工现场未进行有效监管。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款之规定。

（二）相关部门、单位履职情况

1.狮山镇大圃国土城建工作办履职情况。叶骥文自建房未取得土地使用证，没有办理相关的乡村建设规划许可证、建筑施工许可证，在叶骥文自建房施工期间，狮山镇大圃国土城建工作办未对叶骥文自建房进行巡查，未及时发现和制止叶骥文违建行为，存在监管缺位情况。

2.狮山镇大圃颜峰社区履职情况。在叶骥文自建房施工期间，狮山镇大圃颜峰社区对叶骥文自建房监管不到位，在发现辖区存在宅基地违建行为时，不能及时制止及上报叶骥文自建房违法情况，存在巡查不到位情况。

六、对事故有关责任人的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）建议给予行政处罚单位（个人）

1.马巨华，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

2.叶骥文，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（二）建议给予党纪政纪处分人员

1.杨健成，男，汉族，广东省南海区人，中共党员，1983年出生，狮山镇大圃颜峰社区党委委员，负责狮山镇大圃

颜峰社区国土、规划、市政、卫生、文体等工作，未按规定履行监督巡查职责，对辖区内的“两违行为”未及时督促落实整改，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条规定，建议对其给予党内警告处分。

2.叶常健，男，汉族，广东省南海区人，中共党员，1975年9月出生，狮山镇大圃颜峰社区书记、主任，负责狮山镇大圃颜峰社区全面工作，对辖区内“两违行为”认识不足，疏于管理，未能有效落实辖区“两违行为”的巡查工作，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

3.黄奕荣，男，汉族，广东省南海区人，中共党员，1981年10月出生，狮山镇大圃国土城建工作办副主任，负责狮山镇大圃国土工作，对日常巡查、执法管理不到位，不能有效制止“两违行为”，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

4.邓尚昆，男，汉族，广东省南海区人，中共党员，1987年8月出生，狮山镇大圃国土城建工作办主任，负责狮山镇

大圃国土、房管、建设等工作，未能有效监控管理辖区内“两违”建设工程，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

（三）建议给予其他处分人员

1.叶国威，男，汉族，广东省南海区人，群众，1986年12月出生，狮山镇大圃颜峰社区巡查员，在日常巡查过程中，没有认真落实“两违行为”治理要求，在发现叶骥文自建房属违法建筑后未能有效制止，巡查过程中未能继续跟进屋主整改情况，建议对叶国威扣罚绩效奖金、调离岗位处理。

2.叶景楠，男，汉族，广东省南海区人，共青团员，1993年5月出生，狮山镇大圃颜峰社区巡查员，在日常巡查过程中，没有认真落实“两违行为”治理要求，在发现叶骥文自建房属违法建筑后未能有效制止，巡查过程中未能继续跟进屋主整改情况，建议对叶景楠扣罚绩效奖金、调离岗位处理。

（四）违建房屋处置情况

叶骥文“两违”自建房，建议狮山镇人民政府依法依规进行处理，并将处理情况报区安委办。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全

第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。各镇（街道）各村委（社区）要按照属地管理的原则，建立健全农民自建房质量安全巡查检查工作机制，依法从严打击“两违”行为。要对辖区农民建房全面开展安全隐患检查、排查，对存在的问题和安全隐患，要采取果断措施，该停工的责令停工，该处罚的要坚决处罚，坚决防范安全事故的发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“7·27”狮山大圃高处坠落事故调查组

2019年9月11日